

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 298/2533	นายวัชรินทร์ ภูมิมาฤทธิ์	โจทก์
	นายสุเทพ ตันตยานุรักษ์	จำเลย
	นายสุเทพ ตันตยานุรักษ์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 141)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า นิติกรรมซื้อขายที่ดินตราจองเลขที่ 139 อยู่ที่หมู่ที่ 9 ตำบลเสื่อโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทฉบับลงวันที่ 10 เมษายน 2527 ระหว่างนางพรรณิภูมิมาฤทธิ์ ผู้ขายกับนายสุเทพตันตยานุรักษ์ ผู้ซื้อเป็นโมฆะ ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนนิติกรรมดังกล่าวเสีย ห้ามจำเลยเกี่ยวข้อต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 135,134)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 121)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
ที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พินิจ ฉิมพาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>